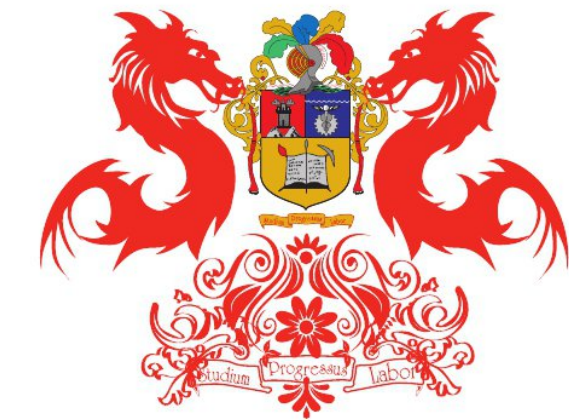


UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ



Política de protección y uso de datos personales para usuarios del Centro de Salud Mental

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
		
Nombre: Christian Espinosa Velarde Cargo: Delegado de Protección de Datos	Nombre: Ana María Paz Cargo: Departamento Legal	Nombre: Diego Quiroga Cargo: Rector
Fecha: marzo 2025	Fecha: marzo 2025	Fecha: marzo 2025

PROTECCIÓN Y USO DE DATOS PERSONALES PARA USUARIOS DEL CENTRO DE SALUD MENTAL

Conforme lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, te informamos lo siguiente:

1. ¿Quién es el responsable del tratamiento de mis datos personales?

La UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ (en adelante, “USFQ”) es responsable del tratamiento de los datos personales. Por ello, pone a tu disposición la siguiente información:

Domicilio:	Av. Diego de Robles S/N y Pampite, Quito-Ecuador.
Teléfono:	(02) 297-1700.
Correo electrónico DPO:	datos@usfq.edu.ec
Página web:	https://www.usfq.edu.ec/es

2. ¿A quiénes aplica este aviso de privacidad?

Este aviso de privacidad aplica a los usuarios del centro de salud mental de la USFQ.

3. ¿Cuál es el objetivo de esta política?

Informar a los usuarios sobre los tratamientos de sus datos personales a fin de garantizar su derecho a la protección de estos.

4. ¿Cómo obtenemos tus datos personales?

Los datos personales tratados por la USFQ a través de su Centro de Salud Mental son proporcionados directamente por los usuarios previo y durante la prestación de nuestros servicios. Estos se recopilan a través de un formulario para solicitar la atención ambulatoria de los servicios psicológicos.

5. ¿Cómo utilizamos tus datos personales?

Para el tratamiento de tus datos personales podrá concurrir diferentes bases de legitimación: como obligaciones legales, interés legítimo y consentimiento, asegurando en todo momento la protección y el correcto manejo de tus datos personales conforme lo dispuesto en la normativa vigente.

En algunos casos y bajo determinadas circunstancias, la base de legitimación para el tratamiento de datos personales cambiará conforme a la naturaleza del tratamiento y el propósito específico. Cada tratamiento de los datos se realiza conforme a la normativa vigente y se ajusta a los principios de protección de datos personales aplicables a cada situación.

En este sentido, la USFQ a través de su Centro de Salud Mental tratará tus datos personales para las siguientes finalidades y bases de legitimación:

Sobre la base del cumplimiento de obligaciones legales:

- **En el cumplimiento de nuestra obligación de denunciar:** De conformidad con la normativa vigente, quienes forman parte de instituciones educativas están legalmente obligados a denunciar ciertas conductas. Por este motivo, y atendiendo a dichas disposiciones, se podrán utilizar los datos personales de los usuarios para llevar a cabo las denuncias correspondientes cuando sea necesario.
- **Para el cumplimiento de obligaciones legales de la USFQ:** la USFQ a través de su Centro de Salud Mental trata tus datos para cumplir con las obligaciones establecidas en el ordenamiento jurídico. Esto incluye, entre otras, el cumplimiento de normativas como la de protección de datos personales, tributaria, así como otras disposiciones legales aplicables a la USFQ.

Sobre la base del consentimiento libre, informado, inequívoco y específico:

- **Para la cesión de datos personales a terceros:** la USFQ a través de su Centro de Salud Mental podrá recomendarte con profesionales de la salud y por ende compartir tus datos de salud cuando sea necesario para brindarte una atención más especializada según tu diagnóstico. Además, en caso de identificar situaciones de violencia o abuso, y en cumplimiento de nuestra obligación legal, notificaremos a la autoridad competente a través del área legal de la USFQ, que será la encargada de remitir la información. En todos estos casos, el Centro de Salud Mental garantizará que las clínicas privadas, hospitales públicos, médicos y abogados a quienes se refiera al paciente cumplan con lo dispuesto en la normativa de protección de datos.
- **Para el envío de comunicaciones sobre nuestros servicios a través de diversos canales:** la USFQ a través de su Centro de Salud Mental podrá utilizar tus datos personales para enviarte comunicaciones personalizadas a través de múltiples canales, como aplicaciones electrónicas, chats y redes sociales a fin de informarte sobre charlas o nuevos servicios que preste el Centro de Salud Mental y que pueda ser de tu interés.
- **Para ofrecer el servicio de atención psicológica:** la USFQ a través de su Centro de Salud Mental trata datos personales sensibles, como son: tu historial clínico, que puede incluir información sobre hábitos, discapacidades, origen étnico, religión, antecedentes penales, tipo de sangre, vacunas, alergias, necesidades educativas especiales, parámetros fisiológicos, diagnósticos psicológicos, enfermedades familiares y otros datos médicos. Estos datos nos permiten identificar posibles dificultades o características relacionadas con tu estado psicológico o psiquiátrico. Dado que se trata de información sensible sobre tu salud, requerimos tu consentimiento expreso para su tratamiento.
- **Para ofrecer el servicio de pruebas o test psicométricos:** la USFQ a través de su Centro de Salud Mental trata ciertos datos personales que son considerados sensibles, como tu historial médico, factores de riesgo emocional o psicológico y parámetros fisiológicos. Esta información nos permite realizar evaluaciones para identificar posibles dificultades o características relacionadas con tu estado psicológico o psiquiátrico. Dado que se trata de datos de salud, requerimos tu consentimiento expreso para su tratamiento.

Sobre la base del interés legítimo:

- **Para la gestión de la seguridad en la universidad:** la USFQ utiliza tus datos personales para garantizar tu seguridad física, tanto al ingresar a las instalaciones como durante el monitoreo mediante videovigilancia en el campus y sus áreas perimetrales.
- **Para brindarte descuentos en nuestros servicios:** la USFQ a través de su Centro de Salud Mental utiliza tus datos personales, como tus datos económicos, circunstancias sociales, formación y otros datos que nos permitirán brindarte descuentos que se ajusten a tu presupuesto.
- **Para la realización de encuestas y recopilación de retroalimentación:** la USFQ a través de su Centro de Salud Mental trata tus datos personales con el fin de llevar a cabo encuestas de satisfacción que nos permitan mejorar continuamente y ofrecer un servicio de calidad.

6. ¿Qué tipos de datos personales son tratados?

Datos Personales no sensibles:

- Datos identificativos (por ejemplo: nombres, apellidos, número de cédula, firma).
- Datos de contacto (por ejemplo: correo electrónico, teléfono fijo, teléfono celular, dirección).
- Características personales (por ejemplo: estado civil, fecha de nacimiento)
- Académicos y profesionales (por ejemplo, la formación, las titulaciones, sitios de trabajo).
- Circunstancias sociales (por ejemplo, situación familiar, nivel socioeconómico, gastos mensuales, propiedades, pertenencias a seguros, estilos de vida).
- Datos económicos (por ejemplo, declaración de impuestos anual, ingresos y gastos mensuales)

Datos Personales sensibles:

- Característica personal: (por ejemplo: etnia, religión, antecedentes penales, hábitos)
- Datos de salud: (por ejemplo: discapacidad, tipo de sangre, vacunas, alergias, capacidades educativas especiales, parámetros fisiológicos, diagnósticos psicológicos, enfermedades familiares, historial médico, diagnóstico médico)

7. Protección de los datos personales de categorías especiales

La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPD) reconoce ciertos datos personales como de categorías especiales, entre ellos los datos sensibles mencionados en la sección anterior. En cumplimiento de esta normativa, la USFQ no recopilará ni utilizará dichos datos, salvo que exista una obligación legal o resulte necesario para la relación contractual.

Si la finalidad contemplada implica el uso de uno o varios de tus datos sensibles, solicitaremos tu consentimiento. Asimismo, solo obtendremos estos datos directamente de usted en la forma antes mencionada.

8. ¿Cuánto tiempo conservamos tus datos personales?

La USFQ determina los plazos de conservación de los datos personales de los usuarios considerando las finalidades del tratamiento y lo establecido en la normativa aplicable. Tus datos serán conservados únicamente durante el tiempo necesario para cumplir con las finalidades o hasta que el usuario ejerza sus derechos, salvo que exista una obligación legal que exija su conservación.

Asimismo, la USFQ conservará los datos para el ejercicio de su defensa en sede administrativa o judicial hasta la prescripción de las acciones.

En caso de existir un proceso judicial o investigaciones, tus datos personales serán conservados durante el tiempo que dure el proceso y posteriormente por el periodo de prescripción de las responsabilidades legales que varía según el tipo de caso y la normativa aplicable. Por ejemplo, los datos recopilados para la preparación de las denuncias penales o para requerimientos de autoridades judiciales se conservan hasta que caduque el plazo de reclamación o la acción legal.

9. ¿Qué terceros pueden acceder a tus datos personales?

La USFQ compartirá tus datos personales con terceros únicamente cuando exista un fundamento jurídico que lo permita o en aquellos casos en los que el usuario haya otorgado su consentimiento explícito. Este fundamento puede surgir de una obligación legal que exija la comunicación de los datos o cuando la comunicación es necesaria para cumplir con la prestación de los servicios prestados. En todos los casos, la USFQ garantiza que el tratamiento de los datos personales se realizará de acuerdo con las normativas de protección de datos aplicables, asegurando que los terceros con quienes se compartan los datos mantengan el mismo nivel de protección y confidencialidad.

Los principales destinatarios son:

- Entidades del sector público competentes y autoridades de control que, por mandato legal, tengan la facultad de solicitar información sobre tus datos personales, tales como el Servicio de Rentas Internas, Jueces y Tribunales, la Fiscalía, la Policía Nacional, la Superintendencia de Protección de Datos, entre otras autoridades.
- Profesionales de la salud a los que se refiere al usuario en caso de que requiera atención más especializada.
- Auditores externos en cumplimiento de obligaciones contractuales y legales aplicables a la Universidad San Francisco de Quito.

Finalmente, te informamos que la USFQ utiliza los servicios de terceras empresas para gestionar la relación con los usuarios del Centro de Salud Mental. Por ello, estos terceros podrán acceder a tus datos personales. Las empresas proveedoras podrán clasificarse en las siguientes categorías: proveedores de servicios tecnológicos e informáticos, empresas de gestión y mantenimiento de sistemas, proveedores de servicio de medios de pago, entidades bancarias o financieras, servicios de asesoramiento jurídico y tributario, proveedores de servicios de consultoría y educación, empresas acreditadoras y de servicios de marketing y comunicación, así como servicios profesionales generales. Lo descrito constituye un ejemplo, en este sentido, la USFQ podrá requerir los servicios de empresas pertenecientes a otros sectores a fin de prestar un servicio de calidad.

La USFQ velará por el correcto tratamiento de los datos personales por parte de estos proveedores de servicios.

Toda transferencia de tus datos personales fuera del Ecuador se realizará conforme a la normativa vigente y a las disposiciones que en su momento emita la Superintendencia de Protección de Datos.

10. ¿Qué derechos puedo ejercer sobre mis datos personales?

Según lo señalado en la legislación de protección de datos personales, tienes derecho a:

- a) Remisión de más detalles sobre el uso que hacemos de tus datos.
- b) Remisión de una copia de los datos personales que nos ha proporcionado en los lineamientos de la LOPDP.
- c) Actualización de cualquier dato modificado o cambiado y la rectificación de cualquier inexactitud en los datos personales que tratamos en los lineamientos de la LOPDP.
- d) Eliminación de cualquiera de tus datos personales cuando ya no tengamos un fundamento legal para utilizar.
- e) Cuando el tratamiento se base en el consentimiento, retirar tu consentimiento para que dejemos de realizar ese tratamiento concreto.
- f) Oponerse a cualquier tratamiento basado en el interés legítimo cuando: a) No se afecten derechos y libertades fundamentales de terceros, la ley se lo permita y no se trate de información pública, de interés público o cuyo tratamiento está ordenado por la ley. b) El tratamiento de datos personales tenga por objeto la mercadotecnia directa; el interesado tendrá derecho a oponerse en todo momento al tratamiento de los datos personales que le conciernen, incluida la elaboración de perfiles; en cuyo caso los datos personales dejarán de ser tratados para dichos fines. c) Cuando no sea necesario su consentimiento para el tratamiento como consecuencia de la concurrencia de un interés legítimo, previsto en el artículo 7, y se justifique en una situación concreta personal del titular, siempre que una ley no disponga lo contrario, A menos que nuestras razones para llevar a cabo dicho tratamiento superen cualquier perjuicio a tus derechos de protección de datos.
- g) Suspender el tratamiento de tus datos en las siguientes situaciones: a) Cuando el titular impugne la exactitud de los datos personales, mientras el responsable de tratamiento verifica la exactitud de los mismos; b) El tratamiento sea ilícito y el interesado se oponga a la supresión de los datos personales y solicite en su lugar la limitación de su uso; c) El responsable ya no necesite los datos personales para los fines del tratamiento, pero el interesado los necesite para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones; y, d) Cuando el interesado se haya opuesto al tratamiento en virtud del artículo 31 de la presente LOPDP, mientras se verifica si los motivos legítimos del responsable prevalecen sobre los del interesado.
- h) La portabilidad de tus datos en un formato compatible, actualizado, estructurado, común, interoperable y de lectura mecánica, preservando tus características; o a transmitirlos a otros responsables en los lineamientos de la LOPDP.
- i) No ser sujeto de decisiones total o parcialmente automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, que produzcan efectos jurídicos en él o que atenten contra tus derechos y libertades fundamentales.

El ejercicio de estos derechos está sujeto a ciertas excepciones, en algunos casos establecidas en la LOPDP, para salvaguardar el interés público (p. ej., prevenir o detectar un acto ilícito) y los intereses de la USFQ. Si ejerces alguno de estos derechos, se verificará la legitimidad de la solicitud y recibirá una respuesta en el plazo de hasta quince (15) días.

Si no estás satisfecho con el uso de tu información personal o de la respuesta recibida al ejercer tus derechos, tienes derecho a presentar una queja ante la Autoridad de Protección de Datos Personales, a través de los canales habilitados para el efecto.

Asimismo, podrás solicitar la revocación del consentimiento otorgado para el tratamiento de tus datos.

Para ejercer los indicados derechos o plantear cualquier cuestión relativa al tratamiento de tus datos personales, debes dirigirte al Delegado de Protección de Datos Personales a través de un correo electrónico a: datos@usfq.edu.ec

11. ¿Cómo protegen mis datos personales?

Dado que la USFQ respeta tu privacidad y valora tu confianza, las únicas personas que acceden a tus datos personales son aquellas que deban utilizar para llevar a cabo las actividades descritas en este aviso de privacidad.

La organización utiliza medidas de seguridad técnicas, organizativas, administrativas y jurídicas para proteger la seguridad, así como la confidencialidad, integridad y disponibilidad de tus datos personales. Estas medidas fueron implementadas para proteger tu información personal contra el acceso, revelación, uso y modificación no autorizados y son revisadas, probadas de forma periódica.

A pesar de esto, y dado que Internet no es un entorno 100% seguro, no podemos garantizar, ni asegurar la seguridad de cualquier información que nos proporcione. No podemos garantizar, ni tampoco garantizamos la seguridad absoluta de las comunicaciones hacia o desde nuestros sitios web o aplicaciones y herramientas digitales, o que los datos que sean transmitidos o almacenados en o a través ellas, están o estarán totalmente seguros contra su pérdida, mal uso o acceso no autorizado por parte de terceros.

12. Actualización

La USFQ está constantemente actualizando sus procesos internos para brindarte un mejor servicio. Por ello, es posible que actualicemos este aviso de privacidad periódicamente. Si realizamos cambios importantes, te notificaremos a través de nuestros medios oficiales.

Última actualización: marzo 2025.